

2024년 외부강의등 이행실태 특정감사 결과보고

2025. 4.

 **Petro** 감사실

2024년 외부강의등 이행실태 특정감사 결과보고

1

감사개요

☐ 감사근거

- 「감사직무규정」 제3조(감사의 종류) 제1항 제2호 특정감사
- 「한국석유관리원 임직원 행동강령」 제44조(준수 여부 점검) 제1항
- 「2025년도 연간감사 계획」 (감사팀-221, '25.01.24.)
- 「2024년 외부강의등 이행실태 특정감사 실시 계획」 (감사팀-418, '25.02.25.)

☐ 감사기간 : '25. 3. 5.(수) ~ 3. 14.(금)

☐ 감사대상 : 2024년 외부강의등 출강내역이 있는 임·직원

☐ 감사범위 : '24년도 외부강의등 허가 및 복무관리, 초과사례금 수수 및 신고 이행실태 전반

☐ 감 사 반 : 감사실장 등 8명

☐ 감사방법 : 외부강의등 신고내역과 기타소득발생명세 대조 등

☐ 감사 중점사항

- 사례금을 받는 외부강의등 신고 및 기한 준수 여부 점검
- 외부강의등 사례금 상한액 준수(초과사례금 여부 등) 점검
- 외부강의등 허용 횟수(월 3회), 근거 공문서 등 확인 점검
- 출장비 지급의 적정성 및 중복 수령 점검
- 외부강의 근태(출장 및 휴가 등) 복무관리 점검
- 기타 제도 운영 상 미비점 및 개선 방안 마련

1. 총 평

- 금번 특정감사를 통해 외부강의등 이행실태 전반에 대해 점검한 결과, 주기적인 특정감사와 관련 규정에 대한 지속적인 교육의 영향으로 「청탁금지법」 및 「임직원 행동강령」에서 정하고 있는 외부강의등에 대한 기본수칙을 준수하여 외부강의등을 실시 하였으며, 대부분의 활동사항에 대해 신고하고 있음
- 다만, 신고제외대상에 대한 자의적 해석 및 규정 미숙지로 인한 위반사항에 대해서는 경고 1건, 주의 1건의 처분요구와 10건의 현지조치를 통해 경각심 제고
- 주요 지적 사항으로는 ‘외부강의등 출장여비 초과수령’, ‘국립대학교 산학협력단 요청 외부강의등 미신고’가 있음
- 부서장에게 외부강의등 출강요청이 들어오거나, 서로 다른 부서의 직원에게 외부강의등의 출강요청이 온 경우 등 결재권자의 사전 결재가 누락되지 않도록 교육
- 외부강의등의 사례금 총액 등을 미리 알 수 없어 해당사항을 제외 하고 신고한 후 보완이 누락된 경우 또는 당초 신고내용과 달라진 경우, 해당 사항을 안 날로부터 5일 이내에 보완하도록 교육

2. 감사 결과 총괄

(단위 : 건, 원, 명)

합계			변상 명령	징계	시정	경고	주의	개선	권고	통보	고발	현지 조치
건수	금액	인원										
12	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	10

□ 감사결과 처분요구 상세 명세

순번	제 목	처분종류	관련 부서
1	외부강의등 출장여비 초과 수령	경고	○○처
2	국립대학교산학협력단 요청 외부강의등 미신고	주의	□□처
3	외부강의등 사전승인 누락	현지조치	○○처 외 3개 부서
4	사례금등 보완신고 누락 및 지연 신고	현지조치	○○처 외 1개 부서

□ 처분기준 및 감사결과 종류별 건수

처분종류	처분건수	적용기준 (「감사직무규정」(별표 3))
경고	1	부당한 사항에 대하여 그 내용이 경미하고 고의가 없는 경우 로써 그 정도가 징계사유에 이르지 아니한 경우
주의	1	부당한 사항에 대하여 그 내용이 경미하고 고의가 없는 경우 로써 그 정도가 경미하여 경고사유에 이르지 아니하며, 앞으로 그와 같은 잘못을 반복하지 아니하게 하고자 할 경우
현지조치	10	사안이 경미한 경우나 관리원에 끼친 손해의 정도가 극히 적 다고 판단된 경우 또는 업무처리 중의 사소한 오류에 대하여 현지에서 감사반장의 자주적 판단에 의하여 처리하는 것이 타당한 경우

□ 처분에 대한 결과 회보

처분종류	결과 회보
경고 · 주의	- 1개월 안에 집행이 가능한 사항은 기간 내 적정조치 후 결과를 바로 회보 - 1개월 이상이 소요되는 사항은 1개월간 추진일정·계획이 포함된 집행 계획을 우선 회보, 추후 집행계획에 따른 조치결과를 바로 회보

[붙임] 2024년 외부강의등 이행실태 특정감사

감사결과 처분요구사항 명세

경 고

제 목 외부강의등 출장여비 초과 수령
소 관 부 서 ○○처
내 용

1. 업무개요

한국석유관리원(이하 “관리원”이라 한다) 임직원은 외부로부터 외부강의등¹⁾을 요청받을 경우, 「한국석유관리원 임직원 행동강령(이하 “행동강령”이라 한다)」에서 정한 임직원 외부강의등의 운영 절차를 따라 실시하고 있다.

2. 관련규정(판단기준)

관리원 임직원이 외부강의등을 할 때에는 행동강령 제30조(외부강의등의 사례금 수수 제한) 및 별표 3에 따라, 반드시 요청공문서에 근거하여 국내 출장 복무관리 결재권자(팀원의 경우 소속 부서장)의 사전 결재를 득하여야 하며, 임직원은 사례금을 받는 외부강의등을 할 때는 외부강의등을 마친 날부터 10일 이내에 외부강의등의 요청 명세 등을 이사장에게 신고하여야 한다.

또한, 임직원은 신고를 할 때 상세명세 또는 사례금 총액 등 신고항목을 미리 알 수 없는 경우에는 해당 사항을 제외한 사항을 신고한 후 해당 사항을 안 날로부터 5일 이내에 보완하여야 한다.

그리고, 외부강의등 사례금 상한액²⁾을 초과하는 사례금을 받아서는 아니 되며, 사례금 상한액에는 강의료, 원고료 등의 명목과 관계없이 사례금 제

1) 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래하는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등

2) 최초 1시간에 대한 상한액은 40만원이며, 1시간을 초과하는 경우 사례금 총액은 강의 시간과 관계없이 60만원

공자가 외부강의등과 관련하여 임직원에게 제공하는 모든 사례금을 포함한다.

다만, 외부강의등 출강 시 강의 요청자로부터 관리원 여비규정의 기준 내에서 실비수준으로 출장여비를 지급받을 수 있으며 이 때 교통비, 숙박비 및 식비는 사례금에 포함되지 않는다.

한편, 임직원이 외부강의등과 관련하여 초과사례금을 받은 경우에는 행동강령 제31조제1항에 따라 초과사례금을 받은 사실을 안 날부터 2일 이내에 초과사례금 신고서를 작성하여 행동강령책임관에게 신고하고 제공자에게 지체없이 반환하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2024년 외부강의등 신고내역에 대해 외부강의등 신고 이행실태를 점검하는 과정에서, ○○처 △△△△팀 ◎◎◎ 팀장이 관리원 여비규정의 기준을 초과한 출장여비를 받아 사례금 상한액을 초과한 사실을 확인하였다.

◎◎◎ 팀장은 2024년 9월 25일부터 26일까지 2일간 현장유효진단영역 교육(주식회사 ★★★★★ 요청)에서 외부강의등을 실시하고, 10월 8일 ★★ ★★으로부터 출장여비 60만원을 포함한 사례금 총 180만원을 아래와 같이 수령하였다.

<표> 외부강의등 사례금 상세내역

항 목	금 액	산출내역	비 고
강의료	1,200,000원	600,000원 * 2일	상한액 1,200,000원
일비	300,000원	150,000원 * 2일	일비 수수 불가
식비	100,000원	50,000원 * 2식	25,000원 * 2일
교통비	200,000원	100,000원 * 2회	15,000원 * 2일(자차이용, 톨비포함)
합계	1,800,000원		

또, 출장비 60만원에 대한 상세내역을 확인한 결과, 일비 30만원, 식비 5만원, 교통비 17만원은 관리원 여비규정 기준을 초과하여 외부강의등의 사례금에 포함됨에도 불구하고, 행동강령책임관에게 신고하지 않았다.

한편, ○○○○ 팀장은 총 180만원을 수령한 사실은 인정하면서도 출장여비가 사례금에 포함될 수 있다는 사실을 몰랐다고 주장하였으며, 이와 관련한 증거로 감사를 시작하기 전인 2024년 10월, ★★★★★으로부터 180만원이 입금된 계좌 거래내역과 외부강사 정산내역서(★★★★ 발급)를 감사실 직원에게 자진하여 제출하였고, 사례금 상한액을 초과하여 수수했다는 사실을 인지한 후 즉시 초과분을 반납하였다고 진술하였다.

외부강의등의 운영 절차를 미숙지하여 위반했다는 ○○○○ 팀장의 주장은 일부 인정되나, 여비규정을 준수하지 않고 출장여비를 지급받을 경우 외부강의등 사례금에 악용될 소지가 있어 관련 규정 숙지 및 각별한 주의가 필요하다.

조치할 사항

○○○○ 팀장은 향후 외부강의등 사례금을 수령할 때, 사례금 상한액을 초과하지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

또한, 이사장은 직원상별요령 제6조의2(경고 및 주의)에 따라 ○○○○ 팀장에 대한 경고를 촉구하시기 바랍니다. (경고)

주 의

제 목 국립대학교산학협력단 요청 외부강의등 미신고
소 관 부 서 □□처
내 용

1. 업무개요

한국석유관리원(이하 '관리원') 임직원은 외부로부터 외부강의등을 요청 받을 경우, 「한국석유관리원 임직원 행동강령(이하 '행동강령')」에서 정한 임직원 외부강의등의 운영절차를 따라 실시하고 있다.

2. 관련규정(판단기준)

관리원 임직원이 외부강의등을 할 때에는 행동강령 제30조(외부강의등의 사례금 수수 제한) 및 별표 3에 따라, 반드시 요청공문서에 근거하여 국내 출장 복무관리 결재권자(팀원의 경우 소속 부서장, 이하 "결재권자"라 한다)의 사전 결재를 득해야 하며, 임직원은 사례금을 받는 외부강의등을 할 때는 외부강의등을 마친 날부터 10일 이내에 외부강의등의 요청 명세를 이사장에게 신고하여야 한다.

또한, 외부강의등은 반드시 요청공문서에 근거하여 허가하여야 하며, 강의요청자가 국가, 지방자치단체, 국공립대학, 법령에 근거해 설치된 위원회 등인 경우는 신고 대상에서 제외한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2024년 외부강의등 신고내역에 대해 외부강의등 신고 이행실태를 점검한 결과, □□처 ○○○센터 ♣♣♣ 차장이 국립대학교산학협력단으로부터 요청받은 외부강의등 4건을 모두 신고하지 않은 사실을 확인하였다.

♣♣♣ 차장은 외부강의등 출강 전 요청 공문서를 근거로 결재권자에게 외부강의등 출강에 대해 사전 결재를 득하였고, 사례금 상한액³⁾도 준수하는 등 신고 이외의 절차는 준수하였으나, 외부강의등을 요청한 기관인 국립한국교통대학교 산학협력단이 신고의무가 부과되지 않는 국립대학에 해당한다고 판단하여 신고하지 않은 것으로 확인되었다.

그러나, 산학협력단은 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률(이하 '산학협력법')」 제25조에 따른 법인으로 국공립대학교와는 별개의 조직이며, 「산학협력법」 제33조 및 같은 법 시행령 제24조, 제27조 등에 따라 제정된 '산학협력회계처리규칙'에 따라 독립적인 회계를 운영하고 있는 점을 고려할 때, 국가·지방자치단체와의 별개의 법인격을 가지므로, 외부강의등 신고 의무가 부과되지 않는 국가나 지방자치단체에 포함되지 않는다고 봐야 한다.

<표> 외부강의등 미신고 내역

강의자	외부강의 일자	유형	시간 (h)	사례금 (천원)	복무 관리	요청기관	외부강의등 주제
♣♣♣			2	150	출장	국립한국 교통대학교 산학협력단	
			2	150			
			2	150			
			2	150			

조치할 사항

♣♣♣ 차장은 향후 외부강의등 출강 후 신고를 누락하지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

이사장은 직원상별요령 제6조의2(경고 및 주의)에 따라 ♣♣♣ 차장에 대한 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

3) 최초 1시간에 대한 상한액은 40만원이며, 1시간을 초과하는 경우 사례금 총액은 강의 시간과 관계없이 60만원